

RESUMEN PARA ESTUDIAR

GEN-Fuentes del dercho II

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (reglamento, competencia, formas, relación de fuentes, efectos, cuestión de ilegalidad). Luego repasa las reglas del bloque correspondiente en las secciones y contrasta la literalidad con la redacción original de los artículos indicados. Así evitas confundir conceptos y aseguras que cada idea coincide con los hechos validados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Reglamento: concepto y tipología	1-1	Define el reglamento como disposición general dictada por Administración u órgano con potestad reglamentaria; distingue reglamentos de desarrollo, de organización y de ejecución, y por niveles territoriales.
Competencia: delimitación de poder y alcance	2-2	Explica que la competencia identifica el poder, territorio, materia o función que corresponde a cada institución.
Formas normativas y organización de responsabilidades	3-3	Indica que las formas normativas estatales expresan una organización de responsabilidades y procedimientos.
Relación entre Constitución, Estatuto, legislación y reglamentos	4-4	La relación no es una cadena formal: distribuye funciones, condiciona quién puede regular, sobre qué materia y con qué alcance.
Fuentes reales: remisión a legislación valenciana	4-4	Las listas de formas, rangos, firmas, publicaciones y atribuciones concretas se remiten a la legislación valenciana como fuente real.
Efectos de la invalidez y eficacia normativa	5-5	La invalidez puede irradiar sobre actos dictados en aplicación; la eficacia normativa depende de competencia, procedimiento y respeto a normas superiores.
Cuestión de ilegalidad: coordinación procesal y control de disposición general	6-6	Presenta la cuestión de ilegalidad como técnica para coordinar el proceso sobre un acto con el examen de la disposición general que lo fundamenta.

3. Reglamento y su clasificación (arts. 1-1)

Concepto de reglamento

- El reglamento es una disposición general dictada por una Administración o por un órgano con potestad reglamentaria.
- Se estudia como categoría normativa vinculada a esa potestad y a la forma general de la disposición.

Tipos y niveles territoriales

- Puede distinguirse entre reglamentos de desarrollo, de organización y de ejecución.
- También se atiende a los dictados por diferentes niveles territoriales.

4. Competencia y distribución de funciones (arts. 2-2)

Qué determina la competencia

- La competencia identifica el poder, el territorio, la materia o la función que corresponde a cada institución.
- Sirve para delimitar quién puede regular y con qué ámbito.

5. Formas normativas estatales y procedimientos (arts. 3-3)

Organización de responsabilidades

- Las formas normativas estatales expresan una organización de responsabilidades y procedimientos.

- El estudio vincula forma y trámite como parte de la configuración normativa.

6. Fuentes y alcance de la potestad normativa (arts. 4-4)

Relación no meramente formal entre fuentes

- Constitución, Estatuto, legislación y reglamentos expresan una distribución de funciones.
- Esa distribución condiciona quién puede regular, sobre qué materia y con qué alcance.

Listas de formas y remisión a legislación valenciana

- Las listas de formas, rangos, firmas, publicaciones y atribuciones concretas se remiten a legislación valenciana como fuente real.
- El dato relevante para el estudio está en esa remisión expresa.

7. Eficacia y efectos de la invalidez (arts. 5-5)

Irradiación y límites de la eficacia

- La invalidez de una disposición puede irradiar sobre actos dictados en su aplicación.
- La eficacia normativa está ligada a la competencia, al procedimiento y al respeto de normas superiores.

8. Cuestión de ilegalidad como coordinación (arts. 6-6)

Técnica de coordinación procesal

- La cuestión de ilegalidad se comprende como técnica de coordinación entre el proceso de un acto.
- Se coordina con el examen de la disposición general que lo fundamenta.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Al preparar el tema, recorre primero el bloque del mapa y después cada subapartado de la sección para verificar el encaje entre concepto, competencia, relación de fuentes y efectos. Para confirmar memoria y precisión, contrasta siempre con la literalidad de los artículos señalados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.